



## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Uppsala tingsrätts dom 2025-04-15 i mål T 10010-23, se bilaga A

## PARTER

### Klagande och motpart

AA [REDACTED], 1987  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Ombud: Advokat Ninnie Eriksson-Laukkonen  
Advokatbyrån Barn och Familj Sverige AB

### Klagande och motpart

BB [REDACTED], 1984  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Ombud: Advokat Eva Glimstedt Torslow  
Advokathuset Ericksson & Häggquist AB

## SAKEN

Vårdnad m.m.

---

## HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom (punkten 2 i domslutet) på så sätt att BB:s [REDACTED] yrkande om umgänge avslås. Umgänget för CC [REDACTED], 19 [REDACTED], och DD [REDACTED], 21 [REDACTED], ska alltså lämnas oreglerat.
2. Det som hovrätten nu beslutat ska gälla även för tiden till dess domen får laga kraft.
3. Hovrättens beslut om inhibition ska inte längre gälla.
4. Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortsätta att gälla.

5. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § andra stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter om parternas och barnens personliga förhållanden i BBIC-utredningar med bilagor (tingsrättens aktbilaga 23, 24, 25, 26 och 78), artikel (tingsrättens aktbilaga 27), förundersökningsprotokoll (tingsrättens aktbilaga 29), chattkonversationer (tingsrättens aktbilaga 84), journalanteckningar (hovrättens aktbilaga 22) och utredningshandling (hovrättens aktbilaga 31) som har lagts fram vid hovrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Sekretessen gäller i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom.

---

## YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat, även interimistiskt, att det inte ska vara något reglerat umgänge mellan barnen och BB.

BB har yrkat, även interimistiskt, att vårdnaden om CC och DD ska vara gemensam samt att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- a) Ett tillfälle per vecka i tre timmar, lördag eller söndag, i närvaro av umgängesstöd under en period om sex månader, därefter
- b) två tillfällen per vecka i tre timmar vid varje tillfälle utan umgängesstöd, hemma hos EE eller utomhus i [redacted] varav ett tillfälle ska äga rum under helgen och ett under en vardag efter förskola/skola, under en period om två månader, därefter
- c) lördag eller söndag kl. 10.00 och 18.00 varannan vecka, veckor med ojämnt veckonummer, och tre timmar en vardag efter förskola/skola varje vecka under en period om två månader, därefter
- d) varannan vecka, veckor med ojämnt veckonummer, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 16.00.

Hämtning ska ske på förskola/skola och om de är stängda hemma hos AA eller på Uppsala centralstation och lämning hemma hos AA.

I andra hand har BB yrkat att barnen i vart fall ska ha rätt till umgänge med honom en timme varje söndag via videosamtal.

Parterna har motsatt sig varandras ändringsyrkanden. Om hovrätten skulle besluta att vårdnaden om CC och DD ska vara gemensam har AA yrkat att barnen ska bo hos henne. Boendeyrkandet har medgetts av BB.

## PARTERNAS GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

AA

BB är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder. Det föreligger en konkret och överhängande risk att barnen blir utsatta för övergrepp eller annan kränkande behandling av BB och således far illa om umgänge sker. Det är därför förenligt med barnens bästa att något umgänge inte sker. Umgänge utan umgängesstöd kommer inte att kunna äga rum under överskådlig tid varför det inte är förenligt med barnens bästa att under en period förordna om umgänge med umgängesstöd.

Det är förenligt med barnens bästa att vårdnaden om dem tillkommer AA ensam. BB har inte förmåga att sätta barnens behov främst och föräldrarna kan inte ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen. Parterna har inte något som helst samarbete eller kommunikation med varandra.

BB

Det är bäst för barnen att båda föräldrarna är deras vårdnadshavare. Båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare. Trots att BB och AA inte har mycket kontakt idag, vilket inte beror på honom, har de kunnat fatta gemensamma beslut som val av skola, förskola och pass. AA har tidigare utfärdat en insynsfullmakt. Den fungerar för ena barnets skola men inte för den andra. BB har under den tid som parterna levde tillsammans tagit en stor del i ansvaret för framför allt CC. CC har en god och trygg anknytning till både sin pappa och sin farmor.

Barnen har rätt till en god och nära relation med båda sina föräldrar. BB har vidtagit de rimliga åtgärder som kan krävas i form av vårdkontakter och ett umgänge mellan honom och barnen är inte förenat med några risker.

Parterna har utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i tingsrätten.

## UTREDNINGEN

Utredningen i hovrätten är i allt väsentligt densamma som i tingsrätten. BB har lagt fram viss ny skriftlig bevisning. Förhören i tingsrätten med parterna och vittnen har spelats upp. Tilläggsfrågor har ställts till AA och BB.

Hovrätten har inhämtat en vårdnads-, boende-, och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken.

I sina respektive tilläggsförhör har AA och BB beskrivit hur tiden efter tingsrättens dom har varit för var och en av dem. AA har beskrivit hur CC och DD har det idag och vilket stöd hon tagit för egen del för att hantera den situation som uppstått. Hon har i anslutning till sin redogörelse också berättat om vilka råd hon fått kring hur hon ska prata med barnen om det som hänt och förklarat varför hon inte sagt annat till dem än att deras pappa är sjuk. BB har beskrivit vilka vårdkontakter han har tagit, hur han har arbetat med sitt mående och hur hans tillvaro ser ut idag.

## HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Målet gäller CC som i dag är sju år gammal och DD som är fyra och ett halvt år. CC och DD har liksom alla barn en ovillkorlig rätt enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (jfr artikel 3 i FN:s Barnkonvention) till omvårdnad, trygghet och en god fostran och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är deras bästa och deras behov som är det centrala för hovrättens avgörande, inte föräldrarnas behov.

Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån de individuella förhållandena. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt bör såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas. (Jfr prop. 2020/21:150 s. 129.)

Av 6 kap. 2 b § föräldrabalken framgår att barnet också ska få information och ges möjlighet att föra fram sina åsikter samt att åsikterna ska ges betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (jfr artikel 12 i Barnkonventionen).

CC:s och DD:s föräldrar separerade när pojkarna var tre år respektive nio månader. Fram till dess hade familjen levt tillsammans och föräldrarna hade delat på ansvaret för sina söner. Sedan separationen i mars 2022 har varken CC eller DD träffat eller ens pratat med sin pappa. Den information de har fått är att pappa är sjuk.

### Vårdnad

Genom den händelse som orsakade föräldrarnas separation har hela familjens trygghet skakats i grunden. Som också framgår av den vårdnads-, boende- och umgängesutredning (vårdnadsutredningen) som hovrätten har hämtat in är AA än idag starkt påverkad av det som hänt och hon har svårt att hantera den situation som hon och barnen hamnat i förhållande till barnens pappa. Även om det är en begriplig reaktion har det nu gått flera år sedan händelsen och hon har fortfarande undanhållit information från barnen kring vad som egentligen hänt deras pappa. Enligt vårdnadsutredarna strider det mot barnens rättigheter enligt barnkonventionen. I vart fall CC har, enligt hovrätten, uppnått en sådan ålder att han måste anses ha rätt att få viss åldersanpassad information om de verkliga förhållandena till att han inte har haft kontakt med sin pappa på många år. Annars är risken överhängande att han får sådan information på annat, mycket mer olämpligt, sätt vilket kan påverka hans tillit både till sin mamma och till vuxenvärlden i stort på ett sätt som kan få konsekvenser för hans välbefinnande under lång tid framöver.

Av utredningen i målet, framför allt tilläggsförhöret med AA i hovrätten, har det dock kommit fram att hon har tagit hjälp och följt de råd hon fått i denna för henne mycket svåra situation. Hovrätten är övertygad om att hon även framöver kommer att ta den hjälp som behövs och lyssna på de råd som hon får. Även om bristen på information får konsekvenser för barnens möjligheter att bilda sig en egen uppfattning om sin pappa och ha kontakt med honom kan AA mot bakgrund av situationens känsliga karaktär och de råd hon trots allt fått inte anses ha

brustit i sitt föräldraansvar för att hon inte sagt mer till barnen än att deras pappa är sjuk. Det har inte heller i övrigt framkommit omständigheter som tyder på att AA inte tagit sitt ansvar som vårdnadshavare.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att parternas samarbetssvårigheter till följd av de befogade bristerna i AA:s förtroende för BB för med sig att de inte kan förväntas ta ett gemensamt ansvar i de frågor som rör barnen. AA ska därför även fortsättningsvis ha ensam vårdnad om CC och DD. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i denna del.

### Umgänge

Barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa. I regel förutsätts alltså att barnet har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med så långt möjligt tillgodoses (se 6 kap. 15 § föräldrabalken).

För att avgöra om ett umgänge strider mot barnets bästa måste domstolen göra en riskbedömning. Den bör göras i två steg. Först bör det konstateras om en risk i ett visst hänseende föreligger och därefter hur stor risken är och om den kan hanteras.

AA har gjort gällande att det finns en överhängande risk för att CC och DD om de träffar BB utsätts för övergrepp eller annan kränkande behandling. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk tar hovrätten hänsyn till att utredningen visar att CC redan har utsatts för kränkande behandling genom agerandet bakom den bild som BB tog i sonens rum när CC låg och sov i närheten och som BB sedan skickade under tiden som han chattade med "FF". Detta agerande tillsammans med hur BB uttryckte sig i chatten, oavsett om det var ett rollspel eller inte, gör enligt hovrätten att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att barnen kan fara illa vid umgänge med sin pappa.

Till detta ska läggas de omständigheter som kommit fram i brottmålet om att BB tittat på barnpornografi, det som framgår av beslag som gjordes i brottmålet och de uppgifter som BB lämnat i förhör i brottmålet där han bekräftat en dragning till barn sedan lång tid tillbaka. Även om BB har genomgått behandlingar och av läkare har bedömts ha haft god nytta av psykologisk och medicinsk behandling framstår det för hovrätten som uppenbart av förhören i tingsrätten och i hovrätten att han inte fullt ut tar ansvar för det han faktiskt har gjort och de risker det innebär. Detta bekräftas också i förhöret med hans mamma när hon redogjorde för vad hon vet och vilken information hon har fått av sin son.

Vid en samlad bedömning av det som har kommit fram i målet anser hovrätten mot denna bakgrund att det finns en påtaglig och överhängande risk för att CC och DD kan komma att fara illa om de har fysiska umgängen med BB.

Frågan blir om denna risk kan hanteras. Tingsrätten har kommit fram till att umgänge kan äga rum men att det ska ske med umgängesstöd i ett år för att därefter utvärderas.

Vid prövningen av om ett barn har behov av umgängesstöd för att kunna träffa sin förälder ska domstolen göra en bedömning av om det finns förutsättningar för att umgänget, efter en övergångsperiod med umgängesstöd, kan övergå till att bedrivas i former som inte är förenade med ett sådant förordnande. Om stödet inte bedöms kunna gälla under en begränsad tid är umgänge med umgängesstöd uteslutet och resultatet blir att något umgänge genom att barnet och föräldern träffas inte är aktuellt. Det kan, enligt hovrätten, inte anses vara förenligt med barnets bästa att efter ett långt uppehåll i kontakten med en förälder genom umgänge med umgängesstöd låta barnet på nytt knyta an till föräldern för att efter ett år riskera att barnet åter förlorar kontakten för att umgänget inte kan övergå till en form av umgänge utan stöd. En sådan ordning kan vara direkt skadlig för barnet. Det kan i dessa fall i stället bli aktuellt med umgänge genom annan kontakt än att barnet och umgängesföräldern träffas, t.ex. brev- eller telefonkontakt. I vissa fall kan det bästa för barnet vara att ingen kontakt alls sker.

Det går i dagsläget inte att förutspå om eller när CC och DD kan träffa BB utan uppsikt av en trygg vuxen. Även vårdnadsutredarna har bedömt att



barnen kommer att ha ett behov av stöd under långt längre tid än ett år med hänsyn till deras låga ålder. Ett umgänge med umgängesstöd är därför uteslutet. Detsamma gäller umgänge i närvaro av barnens farmor eller någon annan, tredje person. Ett sådant umgänge skulle helt bygga på frivillighet eftersom hovrätten inte kan förordna om att en sådan tredje person ska närvara vid umgänge. Dessutom skulle barnen då bli utan det oberoende stöd som familjerätten kan erbjuda och som barnen har behov av.

Vid den bedömning som hovrätten nu har gjort när det gäller fysiskt umgänge blir frågan om barnen kan ha kontakt med sin pappa via t.ex. telefon. Detta hade varit önskvärt och i enlighet med vad hovrätten bedömer är förenligt med barnens bästa. Liksom vårdnadsutredarna anser hovrätten dock att en sådan kontakt förutsätter att CC och DD fått någon form av information om det som hänt och fått veta att pappa finns och är tillgänglig för sådan kontakt om de vill. Eftersom detta ännu inte har skett kan det i nuläget inte anses förenligt med deras bästa att reglera någon sådan kontakt.

Mot denna bakgrund ska BB:s yrkande om umgänge avslås och CC:s och DD:s umgänge med sin pappa tills vidare lämnas oreglerat. Tingsrättens dom ska, även interimistiskt, ändras i enlighet med detta.

#### Övrigt

Det finns ett behov av fortsatt sekretess även för de uppgifter som har lagts fram inom stängda dörrar i hovrätten.

#### **HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2026-03-26

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Christina Brobacke, referent, och Christina Berg, tf. hovrättsassessorn Petter Isoz samt nämndemännen Monica Örnberg och Bosse Wiik.



UPPSALA TINGSRÄTT

**DOM**  
2025-04-15  
Meddelad i  
Uppsala

Mål nr  
T 10010-23

## PARTER

### Kärande

BB [redacted], 1984 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Ombud: Advokat Eva Glimstedt Torslow  
Advokatfirman Ericksson & Häggquist AB  
Smedsgränd 2 A  
753 20 Uppsala

### Svarande

AA [redacted], 1987 [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Ombud: Advokat Ninnie Eriksson-Laukkonen  
Advokatbyrån Barn och Familj Sverige AB  
Mailbox 150  
111 73 Stockholm

---

## DOMSLUT

1. AA [redacted] ska ensam ha vårdnaden om CC [redacted], [redacted]  
[redacted], och DD [redacted], 21 [redacted].

2. CC [redacted] och DD [redacted] ska ha rätt till umgänge med  
BB [redacted] varje onsdag, från kl. 14.00 till kl. 17.00, i närvaro av umgängesstöd  
utsett av socialnämnden i Uppsala kommun. Umgänget ska pågå under ett år.

3. Det som beslutats under punkterna 1–2 gäller omedelbart även om domen inte har  
fått laga kraft.

4. Tingsrättens beslut den 18 juni 2024 ska inte längre gälla.

Dok.Id 1324844

**Postadress**  
Box 1113  
751 41 Uppsala

**Besöksadress**  
Smedsgränd 22

**Telefon**  
018-431 61 03  
**E-post:** uppsala.tingsratt.a3@dom.se  
www.uppsalatingsratt.domstol.se

**Telefax**

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00–16:00

5. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § andra stycket 2 offentlighets- och sekretesslagen fortsätter att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid huvudförhandlingen inom stängda dörrar.

---

**BAKGRUND**

BB och AA har gemensamt söner CC, född den 17 januari 2019, och DD, född den 25 juni 2021. BB och AA har gemensam vårdnad om barnen.

BB hade under en längre tid mått dåligt. Han hade på nätet kommit i kontakt med en kvinna som uppgav att hon hade en åttaårig dotter. Han stämde träff med kvinnan på ett hotell den 17 mars 2022. När han kom dit blev han konfronterad av GG. Han lämnade hemmet i avsikt att ta sitt liv men misslyckades. Företräde för GG kontaktade AA och berättade om vad BB hade gjort. Barnen har sedan dess bott hos AA och inte haft någon kontakt med BB.

BB ansökte om stämning på AA och yrkade att barnen skulle ha rätt till umgänge med honom med viss upptrappning. Han begärde interimistiskt beslut i frågan.

AA motsatte sig yrkandena. Hon medgav inte något umgänge. Hon yrkade för egen del i första hand att hon skulle anförtrons ensam vårdnad om barnen och i andra hand att barnen skulle bo tillsammans med henne. Hon begärde interimistiskt beslut i frågorna.

BB motsatte sig hennes yrkande om ensam vårdnad och medgav hennes yrkande om boende.

Tingsrätten beslutade den 18 juni 2024 bland annat att ogilla AA:s interimistiska yrkande om ensam vårdnad om barnen, att bifalla AA:s yrkande om att barnen skulle bo tillsammans med henne och att ogilla BB:s interimistiska yrkande om barnens umgänge med honom.

**YRKANDEN M.M.**

BB har yrkat att tingsrätten förordnar att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

a) Dagtid tre timmar två gånger i veckan, varav ena gången lördag eller söndag och andra gången en vardag efter förskolan med bägge barnen i närvaro av umgängesstöd under två månader, och därefter

b) Dagtid varje vecka vid två tillfällen, varav en vardag efter förskolan tre timmar och andra tillfället lördag eller söndag tre timmar med bägge barnen utan umgängesstödstöd i hemmet hos farmor, EE, på , på eller utomhus i , under två månader, och därefter

c) Lördagar eller söndagar från kl 10-18 varannan vecka och tre timmar med bägge barnen efter förskolan en dag i veckan, och därefter

d) Varannan vecka från lördag kl 10 till söndag 16.

Umgängesyrkandena framställs interimistiskt att inledas från det att umgängesstöd och umgänge har förordnats.

AA har motsatt sig yrkandena. Hon har för egen del i första hand yrkat att vårdnaden om barnen ska tillkomma henne ensam och i andra hand yrkat att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

AA har yrkat att rätten ska förordna att yrkandena får verkställas utan hinder av att den inte har fått laga kraft.

BB har motsatt sig hennes yrkande om ensam vårdnad och medgett hennes yrkande om boende.

## GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

BB

BB är lämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder. Barnen har behov av en nära och god kontakt med honom. Det är därför förenligt med barnens bästa att de får rätt till umgänge med honom.

BB levde tidigare tillsammans med AA. Hon är en bra mamma som har tagit väl hand om barnen. Han tog tidigare hand om barnen. CC fick en god anknytning till honom, medan DD var liten och anknytningen till honom måste byggas upp. Det har gått lång tid sedan BB var i kontakt med barnen. Innan han konfronterades av GG var det tänkt att han under våren skulle ha gått på föräldraledighet med DD.

BB har inte mått bra och har bland annat lidit av PTSD sedan han var 17 år på grund av mobbning. Under mars 2022 var han påverkad av kriget i Ukraina. Han har tidigare gått på mottagningen HH vid Karolinska universitetssjukhuset för behandling av testosteronbrist, men det hjälpte inte tillräckligt. Han upplevde att han inte nådde fram till AA om att han inte mådde bra. De hade separata sovrum. För att döva sin ångest tittade han på vuxenporr. Han har inget sexuellt intresse för barn, men vet inte vad som kan ha kommit med när han tittade på vuxenporr.

På nätet kom han i kontakt med en kvinna som kallade sig för FF. Hon uppgav att hon hade en dotter. Han skrev till FF om sexuella fantasier. Det var ett rollspel. Hans avsikt med att träffa henne på hotellet var att ta en kopp kaffe. Efter konfrontationen av GG på hotellet tänkte han ta sitt liv för att skona sin familj. Han trodde att GG inte skulle publiceras konfrontationen om han tog sitt liv. Han

tog med sig två halva flaskor alkohol, men somnade och hans försök att ta sitt liv misslyckades. Han togs in på psykakuten. GG ringde hem till AA och tog även kontakt med hans arbetsgivare om vad som hade hänt. Det spred sig som en löpeld och ledde till att hans anställning avslutades och att hans sociala sammanhang gick förlorat. Han bor nu hemma hos sin mamma, har studerat och har fått ett nytt arbete.

Efter händelsen började han återigen hos HH för behandling. Han har fått ny medicin och han har fått strategier för att hantera sitt mående. Hans ångest dövs av medicinen. Han är djupt ångerfull och känner skam över det han har gjort, men vill att barnen ska må bra. Han har aldrig gjort något mot sina barn. Det finns ingen risk för barnen. Barnen har inte exponerats för eller utsatts för hans sexmissbruk.

AA

BB är olämplig som vårdnadshavare och umgängesförälder.

Det föreligger en konkret och överhängande risk att barnen blir utsatta för övergrepp eller annan kränkande behandling av BB och således far illa för det fall umgänge sker. Det är därför förenligt med barnens bästa att umgänge inte äger rum över huvud taget. Vad gäller umgänge med umgängesstöd kommer umgänge utan sådant stöd inte kunna äga rum under överskådlig tid varför det inte är förenligt med barnens bästa att under en kort period förordna om umgänge med umgängesstöd.

Det är förenligt med barnens bästa att vårdnaden om dem tillkommer AA ensam. BB har inte förmåga att sätta barnens behov främst och föräldrarna kan inte ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen. Parterna har inte något som helst samarbete eller kommunikation med varandra.

AA fick den 21 mars 2022 ett telefonsamtal från en person som kallade sig för FF, som då arbetade för GG. FF berättade att BB hade blivit konfronterad på ett hotell i Uppsala där han hade bestämt en träff med FF. I efterföljande samtal med personer på GG har det framkommit att BB

BB under mars 2022 haft kontakt med FF i en Kik-grupp och sedan i den krypterade appen Wickr, där han uttryckt sitt sexuella intresse för minderåriga.

AA:s bror II har haft kontakt med GG då hon inte orkat det själv. FF har berättat för II att BB gillade och kommenterade bilder och filmer med övergrepp mot barn i chattgruppen samt att hon och BB hade utförliga telefonsamtal via krypterade chattar om hans sexuella dragning till barn. FF har även berättat om att BB skickade en bild på sig själv när han varit i närvaro av en av sönerna. Efter det som inträffat har AA skyddat sina barn och inte tillåtit att de har umgänge med BB.

Personerna bakom GG gjorde en polisanmälan mot BB om hans agerande på nätet. Polisen inledde en förundersökning. Polisen gjorde en husrannsakan hemma hos BB och AA och beslagtog ett antal av hans elektroniska enheter. Han åtalades senare för barnpornografibrott. Han förnekade brott. Åtalet ogillades på grund av preskription.

AA har, på inrådan av en psykolog, en kurator och en psykoterapeut, sagt till barnen att pappa är sjuk och inlagd på sjukhus. CC frågade inledningsvis efter sin pappa, men gör det numera mycket sällan. DD vet inte vem hans pappa är, förutom vad han heter, eftersom DD var så liten när hans pappa försvann ur bilden. Både CC och DD har, utöver sin mamma, både en morfar och morbröder som är väldigt närvarande i deras liv och träffar dem ofta. De utgör viktiga fadersfigurer för CC och DD. Barnens mormor är också väldigt närvarande i barnens liv och träffar dem flera dagar i veckan.

Vad gäller barnens farmor hade AA kontakt med henne fram till sommaren 2023 men då hon, enligt AA, förminskar det BB har gjort, har AA inte kontakt med barnens farmor. Hon förstår inte allvaret i situationen och lägger skuld på AA.



**DOMSKÄL**

BB har som bevisning lagt fram fritt partsförhör med honom samt vittnesförhör med EE, som är hans mamma. Han har vidare lagt fram skriftlig bevisning.

AA har som bevisning lagt fram fritt partsförhör med henne samt vittnesförhör med II, som är hennes bror, JJ, som är hennes mamma, KK, som är legitimerad psykoterapeut, och LL, som är grundare och ansvarig utgivare för GG. AA har vidare lagt fram skriftlig bevisning.

Tingsrätten ska besluta i frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge för CC och DD. Vid besluten ska barnens bästa vara avgörande. Detta följer av 6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Detta framgår av 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2025 ska det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet inte längre fästas särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I författningskommentaren till lagändringen anges bland annat att detta behov är underordnat risken för att barnet far illa. Det anges vidare att om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa (se prop. 2024/25:10 s. 75 med där gjorda hänvisningar).

**Vårdnad**

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Detta framgår av 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken.

BB och AA har inte haft kontakt sedan mars 2022. Hon är fortfarande påverkad av händelserna och har inget förtroende för honom. Det finns ingen anledning att misstro hans vilja att se till barnens bästa men det kan, under nuvarande förhållanden, inte vara avgörande. Även om det inte är uteslutet att föräldrarna har förmåga att sätta barnens behov främst kan gemensam vårdnad, med hänsyn till omfattningen av deras samarbetsproblem, inte anses bäst för barnen. Det är därför bäst för barnen att AA får ensam vårdnad om dem.

**Umgänge**

AA har gjort gällande att det föreligger en konkret och överhängande risk att barnen blir utsatta för övergrepp eller annan kränkande behandling av BB och således far illa för det fall umgänge sker. Det är, enligt hennes mening, därför förenligt med barnens bästa att umgänge inte äger rum över huvud taget.

BB har förnekat detta. Han har gjort gällande att barnen har behov av umgänge med honom och det är förenligt med barnens bästa att de får rätt till det.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta att AA är orolig för att barnen skulle fara illa om de fick rätt till umgänge med BB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnen har dock tingsrätten att utgå från konkreta omständigheter.

Bedömningen av risken ska grundas på bland annat vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Det behöver inte vara utrett att de förhållanden som kan leda till att barnet far illa faktiskt kommer att inträffa. Det är tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det

finns en framtida risk för att barnet kommer att fara illa (se prop. 2024/25:10 s. 75 med där gjorda hänvisningar).

Tingsrätten gör bedömningen att det inte finns konkreta omständigheter som talar för att barnen kommer att fara illa vid umgänge med BB . Det är dock tillräckligt att det finns konkreta omständigheter som talar för att det finns en framtida risk för att barnen kommer att fara illa. Vid denna bedömning gör tingsrätten följande överväganden.

Det är genom chattkonversationer med personen som kallade sig FF från GG visat att BB bland annat har uttryckt vad han ville göra mot hennes åttaåriga dotter och att han har skickat en bild på sig själv i närvaro av en av sönerna. I tingsrättens brottmålsdom avseende barnpornografibrott anges också att rätten fann att han vid sex angivna kalenderdagar hade tittat på barnpornografisk bild. Åtalet ogillades dock då gärningen var preskriberad.

När det gäller chattkonversationen har BB påstått att det endast varit en del i ett rollspel och att han vid tillfället som han konfronterades av GG skulle till hotellet där FF bodde för att dricka kaffe med henne. BB har presenterat en skärmbild från chattgruppen Pappas tjejer på Kik till styrkande av att det varit fråga om ett rollspel. Det förekommer olika uppgifter om i vilken chattgrupp som BB var i kontakt med FF och om det varit ett rollspel eller inte. Det ska dock anmärkas att FF:s enda roll, som företrädare för GG, har varit att ta reda på och locka fram personer som, enligt GG:s uppfattning, har ett sexuellt intresse för barn.

Oavsett om det har varit fråga om ett rollspel eller inte innebär vad som framgår av chattkonversationen och brottmålsdomen att det inte kan uteslutas att det finns en risk att barnen far illa vid umgänge med BB .

Mot att det finns en sådan risk vid umgänge ska beaktas att det inte finns konkreta omständigheter som talar för att han har utsatt någon för övergrepp. Detta stöds bland annat av de utredningar som socialtjänsten har gjort avseende barnen, även med beaktande av de kommentarer och synpunkter som AA har haft på utredningarna och som har bemötts av MM, enhetschef vid socialförvaltningen, Uppsala kommun. BB har vidare fått behandling genom HH. Av psykologutredning den 10 april 2024 framgår att BB vid bedömning av SIC:CAS, som står för "sexual interest in children" och "child abuse syndrom", har noll (0) beteenden respektive noll (0) poäng. Vid återbesök för läkemedelsuppföljning den 14 januari 2025 har läkare gjort bedömningen att BB haft god nytta och psykologisk och medicinsk behandling på HH.

Även om det alltså inte kan uteslutas att det finns en risk att barnen far illa vid umgänge med BB gör tingsrätten bedömningen att det inte är fråga om en sådan beaktansvärd risk som innebär att barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är av underordnad betydelse.

AA har sagt till barnen att deras pappa BB är sjuk och inlagd på sjukhus. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den bedömning som gjorts om att barnen för närvarande inte bör veta anledningen till det att de inte har haft någon kontakt med sin pappa. Det är dock inte sant att det är anledningen till att barnen inte har haft umgänge med sin pappa. Även om det inte kan uteslutas att det finns en risk att barnen far illa vid ett umgänge har de behov av sin pappa och de bör få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar om honom. Det är förenligt med barnens bästa att deras behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses.

Mot bakgrund av att det inte kan uteslutas att det finns en risk för att barnen far illa vid umgänge är det för närvarande inte aktuellt att låta barnen ensamma träffa sin pappa. Umgänget ska därför vara i närvaro av umgängesstöd. Ett sådant beslut om umgänge kan bara gälla i ett år. Umgänget måste därefter utvärderas innan något ytterligare beslut om umgänge kan fattas. Även om det inte är aktuellt att redan nu besluta om

umgänge för tiden efter det att umgängesstödet har upphört är det bäst för barnen att de får umgänge med sin pappa under ett år för att de på sikt ska kunna bilda sig egna uppfattningar om honom och på så sätt få sina behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodosedda.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten senast den 6 maj 2025. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt. I hovrätten krävs prövningstillstånd.

Annika Folkesson

I avgörandet har deltagit nämndemännen Jens Olsson (skiljaktig mening), Margareta Fernberg och Thord Hägg.

**SKILJAKTIG MENING**

Nämndemannen Jens Olsson är skiljaktig från domen på så sätt att han anser att CC  
och DD inte ska ha något umgänge med  
BB. Överröstad i denna del är Jens Olsson i övriga delar ense med  
majoriteten.



## Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

### Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

### Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

## Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).





## Hur man överklagar hovrättens avgörande

---

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

### Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

### Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

### Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

### Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

### Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se [www.hogstodomstolen.se](http://www.hogstodomstolen.se)